

理论攻坚-人民警察法

(讲义+笔记)

主讲教师：狄小汐

授课时间：2020.03.26



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-人民警察法（讲义）

第八章 人民警察法

第一节 人民警察的范围

人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

强化练习

（多选）根据《人民警察法》，人民警察包括（ ）。

- A. 公安机关的人民警察
- B. 国家安全机关的人民警察
- C. 人民法院的司法警察
- D. 人民检察院的司法警察

第二节 人民警察的禁止行为

人民警察不得有下列行为：

1. 散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；
2. 泄露国家秘密、警务工作秘密；
3. 弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；
4. 刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；
5. 非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；
6. 敲诈勒索或者索取、收受贿赂；
7. 殴打他人或者唆使他人打人；
8. 违法实施处罚或者收取费用；
9. 接受当事人及其代理人的请客送礼；
10. 从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；
11. 玩忽职守，不履行法定义务；

12. 其他违法乱纪的行为。

强化练习

1. (多选) 今天刚学习了《人民警察法》，几位同学针对人民警察的纪律要求展开了讨论，你认为说法正确的有（ ）。

- A. 甲说：警察不得散布有损国家声誉的言论
- B. 乙说：警察不得参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，也不得参加罢工
- C. 丙说：警察不得参加任何社会团体
- D. 丁说：警察不得对犯罪嫌疑人刑讯逼供，也不得搜查他人的身体、住所或者场所

2. (单选) 在一次同学聚会上，有人在讨论和转发微信朋友圈中的一些歪曲时政的段子，作为一名公安民警，正确的做法是（ ）。

- A. 随声附和
- B. 默然处之
- C. 指出错误
- D. 给予转发

3. (单选) 一段时间以来，个别电视节目中出现了一些对革命领袖和革命先烈任意调侃的内容，你认为下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于媒体自由，只是一家之言
- B. 开开玩笑无伤大雅
- C. 历史虚无主义的言论
- D. 反动言论要予以抵制

第三节 执行上级的决定和命令

人民警察必须执行上级的决定和命令。

人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。

人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令,有权拒绝执行,并同时向上级机关报告。

强化练习

1. (单选) ×市公安局刑侦大队林某认为主管分局局长宋某关于侦破一起文物盗窃案的決定存在明显错误。关于该决定的执行, 下列说法错误的是 ()。

- A. 林某可以对宋某的決定提出意見
- B. 林某不得改变宋某决定的执行
- C. 林某意見不被采纳时, 必须服从宋某的決定
- D. 林某执行宋某决定的后果主要责任由宋某负责, 林某负次要责任

2. (单选) 人民警察必须执行上级的決定和命令, 如果认为決定和命令有错误的, 可以按照规定提出意見。当提出的意見不被采纳时, () 決定和命令。

- A. 必须服从
- B. 不必服从
- C. 越级上报
- D. 可以服从, 可以不从

3. (单选) 下列关于人民警察执行決定和命令的表述, 错误的是 ()。

- A. 人民警察必须执行上级的決定和命令
- B. 认为上级的決定和命令有错误的, 可以按照规定提出意見, 但不得中止或者改变決定和命令的执行
- C. 提出的意見不被采纳时, 必须服从決定和命令, 但应当同时向上级机关报告
- D. 执行決定和命令的后果由作出決定和命令的上级负责

第四节 拒绝或阻碍人民警察执法时应承担的责任

拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务, 有下列行为之一的, 给予治安管理处罚:

- 1. 公然侮辱正在执行职务的人民警察的;
- 2. 阻碍人民警察调查取证的;

3. 拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的；

4. 对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍的；

5. 有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他行为的。

以暴力、威胁方法实施前述规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五节 人民警察的警用标志、制式服装和警械

人民警察的警用标志、制式服装和警械，由国务院公安部门统一监制，会同其他有关国家机关管理，其他个人和组织不得非法制造、贩卖。

人民警察的警用标志、制式服装、警械、证件为人民警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。

强化练习

（单选）刑警王某出色地完成了长期卧底任务后，与相爱多年的女民警唐某商定国庆结婚。为了让婚礼热烈隆重、别具一格，展示警察风采，同事们纷纷献策。以下提议合适的是（ ）。

- A. 让新人着警服拍结婚照
- B. 用警车迎亲
- C. 用警徽作婚礼现场背景
- D. 婚礼现场演奏《中国人民警察警歌》

第六节 回避

人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列情形之一的，应当回避，当事人或者其法定代理人也有权要求他们回避：

- 1. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
- 2. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
- 3. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。

强化练习

（单选）根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，下列做法正确的是（ ）。

- A. 民警刘某在办理外甥陈某殴打梁某的案件时未回避
- B. 派出所民警施某着便装下班回家，路遇他人财物被抢夺，装作没有看见
- C. 民警牛某将警服借给朋友大学生秦某到公园拍照
- D. 民警黄某、何某巡逻时怀疑林某的手机是被盗物品，出示工作证后对林某当场盘问、检查

理论攻坚-人民警察法（笔记）



【注意】

1. 本节课讲解人民警察法，这部法在公安专业考试中是必考的一部法律，但是这部法里面所有涉及到的一些考点和之前讲解的公安基础知识有大部分是重合的，比如人民警察法中规定了警察的一些职权，公安基础知识之前也讲解过，因此今晚不浪费大家的时间，主要讲解公安基础知识没有涉及的，但是人民警察法还规定的一些重要考点。

2. 本节课会花费 1 个小时左右的时间，来讲解人民警察法中相关的问题，所以中间不休息，用 1 小时全部讲完，再让大家休息。

3. 单独看人民警察法的这些法，发现很多知识都和公安基础知识相结合了，没有与公安基础知识相重合的只有六部分内容，今晚把这六部分讲解清楚即可。

第八章 人民警察法

第一节 人民警察的范围

人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

【解析】

1. 人民警察的范围：即哪些人属于人民警察。

2. 判断：只有公安机关的警察才是人民警察（错误），原因：人民警察的范围不仅包括公安机关，还包括国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关、人民法院、人民检察院。



（1）公安机关：指维护国家内部安全、维护人民利益的机关，主要在公安机关工作的是警察。



（2）国家安全机关：比如在 2004 年播放的国产电视剧《国家机密》，里面讲述某省的公安厅和国安局一起去侦破一些涉及国家秘密的犯罪活动。这种犯罪活动在侦查的过程中，既有公安机关的刑警在侦查，也有国家安全机关中的警察参与，因此在国安机关工作的警察也属于人民警察的范围。



（3）监狱：即狱警。比如 1987 年周润发主演的香港电影《监狱风云》中，看押这些犯罪分子的警察（上图穿绿衣服的警察）就是在监狱中工作的狱警，也属于人民警察的范围。



（4）劳动教养管理机关：在 2013 年全部被废除，但是人民警察法一直到现在并未修改，因此人民警察法的原文中仍然写着劳动教养管理机关，这属于实践和理论的冲突，因此大家了解有这件事即可，这种有冲突的地方基本不会考查，但是由于人民警察法未修改，劳动教养管理机关仍然在人民警察法之中。



（5）人民法院、人民检察院：司法警察，即人民法院和人民检察院中工作

的警察。比如在 2019 年，有一起黑社会组织性质犯罪的参与人孙小果，在 2020 年被判处死刑执行，犯罪分子孙小果到了法庭现场是要关在小栅栏里的，现场会围一圈警察，这些警察是司法机关的警察，即在法院和检察院工作的警察，也是人民警察的范围。

3. 总结：人民警察不仅包括在公安机关工作的警察，还包括在国安机关、监狱、法院、检察院工作的警察。这些大家要了解，曾经考查过原文。

强化练习

（多选）根据《人民警察法》，人民警察包括（ ）。

- A. 公安机关的人民警察
- B. 国家安全机关的人民警察
- C. 人民法院的司法警察
- D. 人民检察院的司法警察

【解析】1. 送分题。A、B、C、D 项正确：公安机关的人民警察是人民警察，国家安全机关的人民警察主要是侦查间谍和危害国家安全犯罪的警察，人民法院、人民检察院的司法警察都是司法警察，都属于人民警察的范围。【选 ABCD】

第二节 人民警察的禁止行为

人民警察不得有下列行为：

1. 散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；





【解析】

1. 在知道人民警察的范围是哪些之后，还得知道警察能干哪些事、不能干哪些事。在人民警察法中，重点把握人民警察不能干的事情，即人民警察的禁止行为，排除禁止行为，就是警察可以干的事情，因此要掌握人民警察的禁止行为。

2. 人民警察的禁止行为：讲义上一共有 12 种行为，但并非全部是重点，重点第 1 种行为（每年基本都会考查），剩下的行为很少考查。

3. 散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工：

（1）散布有损国家声誉的言论：核心考点“有损国家声誉”，即辱骂国家、侮辱公民等。比如甲在疫情肆虐的时候，在朋友圈发布言论，说这次疫情应该让全部中国人死掉才好。甲的行为有损国家的声誉、有损整个人民群众的利益，如果有人民警察看到甲的这条朋友圈，应该去抵制、举报，因为人民警察本身就是来维护国家安全的，不仅自己不能散布有损国家声誉的言论，看到别人散布这些言论，人民警察该去管理的也要去管理。

（2）参加非法组织：关键词“非法”。

①判断：人民警察不可以参加任何组织活动（错误），原因：人民警察只是不能参加非法组织活动，而合法的组织是可以参加的。比如人民警察不能参加传销组织，但是可以参加一些合法的法学会去学习法律知识。

②注意：宗教比较特殊。我国的法律中没有明文规定人民警察不能信教，但是在实践生活中是不允许人民警察信教的。在实践生活中，是不允许我国的党员、国家工作人员等信教的。了解即可，宗教问题在出题中很少考查，因为有歧义。

（3）参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动：关键词“反对国家”，指人民警察并不是每一种集会、游行、示威等活动都不能参加，而是不能参加反

对国家的活动。比如港独是一个反对国家的游行、示威活动，人民警察不能参加这个活动进行游行。但是比如当年美国炸了我国驻南斯拉夫的大使馆，因为要维护我国的利益，我国的公民举行了游行、示威活动，此时这场活动是为了保护国家，人民警察是可以参加的。

（4）参加罢工：罢工没有前提（没有说反对国家、侮辱国家、保护国家的罢工），即在任何状态下人民警察都不可以参加罢工。因为罢工指不干了，东北话讲是“撂挑子了，老子走人了”，而人民警察是为了维护国家安全、维护国家利益的，如果人民警察罢工了、撂挑子不干了，国家内部安全由谁来维护，因此要求在任何状态下人民警察都不可以参加罢工。

2. 泄露国家秘密、警务工作秘密；
3. 弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；
4. 刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；
5. 非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；
6. 敲诈勒索或者索取、收受贿赂；
7. 殴打他人或者唆使他人打人；
8. 违法实施处罚或者收取费用；
9. 接受当事人及其代理人的请客送礼；
10. 从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；
11. 玩忽职守，不履行法定义务；
12. 其他违法乱纪的行为。

【解析】



1. 泄露国家秘密、警务工作秘密：警察的纪律条令中要求人民警察保密，因此一旦涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私，警察一定要保密。比如人民警察甲，在办公的时候看到办公桌上有一份涉及国家秘密的文件，为了向朋友显示自己工作的身份和地位，就把这份涉密文件拍下来发了朋友圈，此时甲的行为不仅违反了纪律要求，也违反了职业道德，因此要对甲进行处理。



2. 弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动：人民警察一定要实事求是。在公安基础知识中讲到人民警察的政策，要重证据、重调查研究，严禁逼供信，因此一切要以事实为依据，以法律为准绳，做到公平、公开、公正。这种包庇、纵容违法犯罪活动，警察是不能做的。

（1）如果人民警察一旦包庇、纵容违法犯罪活动：一经发现，就给予警告、记过、记大过；如果是情节较重的，给予降级或者撤职；如果是情节严重的，则彻底开除。常考的是开除，问情节严重的时候怎么办，记住只要在题干中看到“严重”二字，直接开除。

（2）如果人民警察一旦包庇、纵容的是危害国家安全或者黑社会组织性质犯罪的活动：一经发现，不管情节是轻还是重，都直接开除（常考）。比如孙小果案，孙小果在实际生活中是确实存在的，他实施的是黑社会组织性质的犯罪活动，而包庇、纵容其犯罪的是其继父，他的人民警察的继父给孙小果做了一把“保护伞”，一经发现其继父包庇、纵容孙小果实施黑社会组织性质的犯罪活动，直接将孙小果的继父开除。



3. 刑讯逼供或者体罚、虐待人犯：

（1）之前公安基础知识中说过人民警察的政策中要求重证据、重调查研究，严禁刑讯逼供信，即要求警察不能刑讯逼供、不能体罚和虐待人犯。

（2）一旦人民警察对人犯实施刑讯逼供，直接撤职；如果是严重情节的，则彻底开除。

（3）刑讯逼供：指在追究一个刑事犯罪的过程中，对人犯进行讯问的时候，对其实施暴力手段，逼迫其承认自己犯罪，是比较恶劣的手段。

（4）体罚、虐待人犯，一旦被发现，也要对其进行一定的处理，情节严重的话，直接开除。



4. 非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所：

（1）关键词“非法”。人民警察有限制他人人身自由的权力，比如公安机关人民警察可以实施行政拘留，比如公安机关人民警察发现甲可疑，当场盘查排除不了可疑现象，可以继续盘问，即人民警察有限制他人人身自由的权力。但是限制他人人身自由需要是合法的，不得非法限制。人民警察不得非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所。

（2）例子：比如公安机关经过检察院的批准，发现甲犯罪了，此时公安机关可以对甲实施逮捕。但是公安机关并没有发现甲犯罪，但是由于甲长得太丑了，就要对甲实行非法拘禁，此时是不可以的，属于非法限制人身自由。

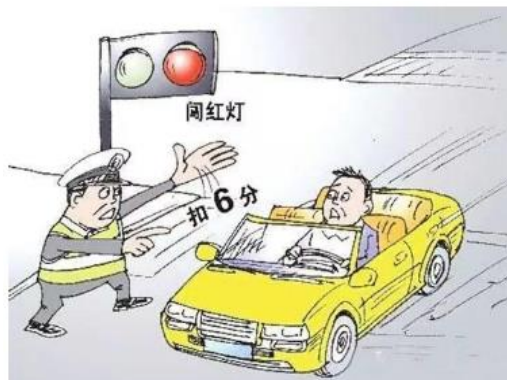
（3）一旦人民警察非法行使了职权，给予记过、记大过（没有警告）；如果是情节较重的，给予降级或撤职；如果是情节严重的，直接开除。



5. 敲诈勒索或者索取、收受贿赂：人民警察不能敲诈勒索或者索取、收受贿赂。比如电视剧《人民的名义》中的警察祁同伟，他敲诈勒索、受贿等行为，作为人民警察都是不能干的，要作出一定的处理，如果构成了犯罪，直接追究刑责。



6. 殴打他人或者唆使他人打人：普通公民都不能随便打人，更何况警察，警察不能带头去违法，因此警察不能殴打他人或者唆使他人打人，构成犯罪的話，也需要追究其刑责。



7. 违法实施处罚或者收取费用：关键词“违法”。人民警察具有处罚权，比如甲闯红灯后，交警可以处罚甲。但是如果甲并没有违法，交警只是觉得甲长得太丑了而去处处罚其 1000 元，这是不可以的。因此警察虽然有处罚权，但是不能违法处罚，一定要依法实施职权。



8. 接受当事人及其代理人的请客送礼：比如人民警察看到甲违章停车，准备处罚甲 200 元，结果当事人甲对警察说“警察你别罚我了，我请你吃一顿好的，送你一个 LV 的包”，警察一收礼后不处罚甲了，这是不可以的，因此警察是不可以接受当事人及其代理人的请客送礼的。



9. 从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织：关键词“营利性”。在考题中目前为止没怎么考过，因为此处和实践和理论中确实有冲突，但是大家只要是面对公安专业科目考题的话，还是要严格看理论中的规定。

(1) 理论规定警察不可以在业余的时候去从事营利性的活动：比如白天在公安机关当警察，晚上到商场当保安、受雇于个人当杀手，从理论上来看是不可以的；但是白天在公安机关当警察，到了周末去做一些公益性的活动（如到孤儿院去照顾儿童），这是可以的。

(2) 注意：在人民警察法中，警察是不可以去开滴滴的。但是对于开滴滴这件事，是有相关机关出过官方文件去允许警察开滴滴的，这是实践和理论的冲突，对这种冲突的地方了解即可，主要是从理论上来看。



10. 玩忽职守，不履行法定义务：玩忽职守是构成犯罪的行为，有玩忽职守罪。比如治安警察的工作是去看押行政拘留的行为人，但是其忙着去打英雄联盟、去“吃鸡”，导致这些行为人都逃了，对于治安警察来说是因为玩忽职守，导致了重大的损害发生，构成了犯罪，要追究其刑责，因此警察不能玩忽职守，要站在自己的岗位上恪尽职守。



11. 其他违法乱纪的行为：兜底条款。

强化练习

1. (多选) 今天刚学习了《人民警察法》，几位同学针对人民警察的纪律要求展开了讨论，你认为说法正确的有（ ）。
- A. 甲说：警察不得散布有损国家声誉的言论
 - B. 乙说：警察不得参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，也不得参加罢工

C. 丙说：警察不得参加任何社会团体

D. 丁说：警察不得对犯罪嫌疑人刑讯逼供，也不得搜查他人的身体、住所或者场所

【解析】1. A、B 项正确。C 项错误：警察只是不能参加非法的社会团体。D 项错误：“警察不得对犯罪嫌疑人刑讯逼供”是正确的，但“也不得搜查他人的身体、住所或者场所”是错误的，因为警察有搜查权（如盘问检查是搜查），只是不得非法搜查他人的身体、住所或者场所。【选 AB】

2.（单选）在一次同学聚会上，有人在讨论和转发微信朋友圈中的一些歪曲时政的段子，作为一名公安民警，正确的做法是（ ）。

A. 随声附和

B. 默然处之

C. 指出错误

D. 给予转发

【解析】2. 送分题。C 项正确：“歪曲时政”说明有损国家声誉，因此警察要指出错误。【选 C】

3.（单选）一段时间以来，个别电视节目中出现了一些对革命领袖和革命先烈任意调侃的内容，你认为下列说法正确的是（ ）。

A. 属于媒体自由，只是一家之言

B. 开开玩笑无伤大雅

C. 历史虚无主义的言论

D. 反动言论要予以抵制

【解析】3. 送分题。A、B 项错误：作为警察有去管理的职责，不能不搭理。C 项错误：历史虚无主义指彻底否定了历史。题干只是对领袖和先烈进行调侃，并未彻底否定历史，与题干无关，直接排除。D 项正确：直接抵制，比如通过网络警察找到节目发消息的 ID，进行一定的行政处罚。【选 D】

【答案汇总】1-3：AB/C/D

第三节 执行上级的决定和命令

人民警察必须执行上级的决定和命令。



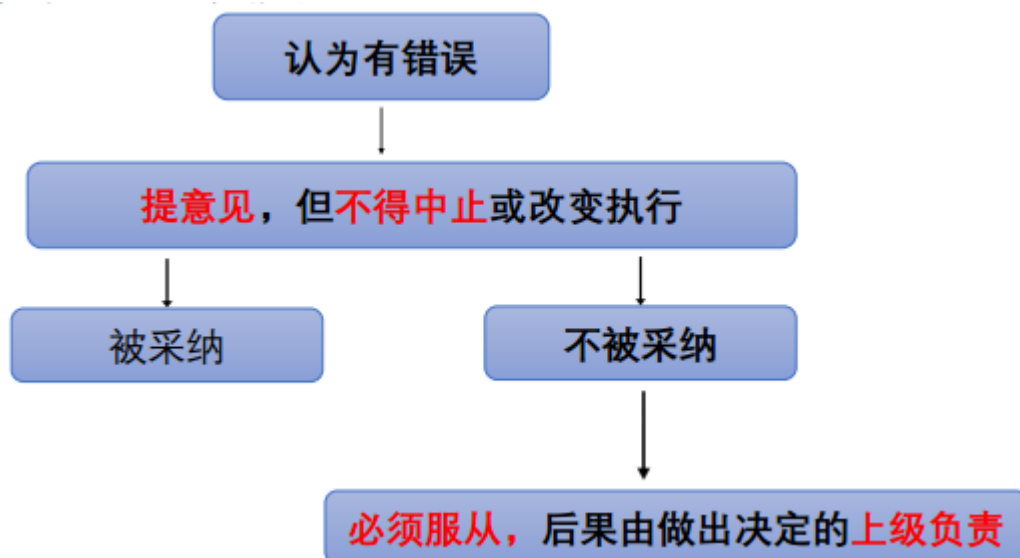
【解析】

1. 第三节是非常重要的考点，主要考查流程问题。

2. 人民警察一旦接到上级的决定和命令，必须要去执行。比如浙江省公安厅给杭州市公安局下达一个命令，面对这个指令，杭州市公安局必须要执行。

人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。

人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。





【解析】

1. 人民警察认为决定和命令有错误的（没有违法，但是违反了内部的规章制度，确实是不太合理的决定和命令），可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；如果提出的意见被采纳还好说；如果提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令，执行决定和命令的后果由做出决定和命令的上级负责（谁做出的决定谁来负责）。

2. 总结：此处主要考查流程问题，问一旦决定和命令有错误的话怎么办。警察认为上级决定或命令有错误→提意见，但不得中止或者改变执行→如果意见不被采纳→必须执行，后果由做出决定的上级负责。

3. 如果上级的决定和命令超越法律法规（是违法的），人民警察有拒绝的权利，并同时向上级机关（更高的一级）报告。比如浙江省公安厅给杭州市公安局下达一个指令，这个指令的内容是要求杭州市公安局对王某进行刑讯逼供，这个指令是明确违法的，此时杭州市公安局可以拒绝，并同时向公安部报告。

强化练习

1. （单选）×市公安局刑侦大队林某认为主管分局局长宋某关于侦破一起文物盗窃案的决定存在明显错误。关于该决定的执行，下列说法错误的是（ ）。

- A. 林某可以对宋某的决定提出意见
- B. 林某不得改变宋某决定的执行
- C. 林某意见不被采纳时，必须服从宋某的决定
- D. 林某执行宋某决定的后果主要责任由宋某负责，林某负次要责任

【解析】1. 选非题。A 项正确：宋某的决定存在明显错误，林某可以对宋某的决定提出意见。D 项错误：应该由决定的机关来承担。**【选 D】**

2. (单选) 人民警察必须执行上级的决定和命令, 如果认为决定和命令有错误的, 可以按照规定提出意见。当提出的意见不被采纳时, () 决定和命令。

- A. 必须服从
- B. 不必服从
- C. 越级上报
- D. 可以服从, 可以不从

【解析】2. A 项正确: 当提出的意见不被采纳时, 必须要执行。【选 A】

3. (单选) 下列关于人民警察执行决定和命令的表述, 错误的是 ()。

- A. 人民警察必须执行上级的决定和命令
- B. 认为上级的决定和命令有错误的, 可以按照规定提出意见, 但不得中止或者改变决定和命令的执行
- C. 提出的意见不被采纳时, 必须服从决定和命令, 但应当同时向上级机关报告
- D. 执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责

【解析】3. 选非题。A 项正确: 上级给下级的决定和命令, 下级必须要执行。B 项正确: 如果上级的决定和命令发现有错误的话, 可以提出意见, 但是不得中止和改变执行。C 项错误: 如果提出的意见不被采纳时, 必须服从决定和命令, 但不用向上级机关报告。当决定和命令是违法的, 才需要向上级机关报告。D 项正确: 执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。【选 C】

【答案汇总】1-3: D/A/C

第四节 拒绝或阻碍人民警察执法时应承担的责任

拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务, 有下列行为之一的, 给予治安管理处罚:

- 1. 公然侮辱正在执行职务的人民警察的;
- 2. 阻碍人民警察调查取证的;
- 3. 拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的;

4. 对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍的；
5. 有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他行为的。



【解析】

1. 人民警察在执法的时候，如果有人拒绝或阻碍人民警察执法时应当承担什么责任：拒绝或阻碍人民警察执法就是妨碍公务，承担责任有两种，一种是治安责任；一种是刑事责任。在公安专业科目考题中，人民警察法在这个地方重点考查治安责任（什么情况考查治安责任，在出题中会问到），刑事责任很少考查（一般来讲严重的、暴力的、构成犯罪的是刑事责任）。

2. 拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务，有下列行为之一的，给予治安管理处罚：一共有五条，只需要理解记住前四条。

（1）公然侮辱正在执行职务的人民警察的：比如交警甲正在执法，开车司机王某看到交警甲在执法后，就对甲进行公然辱骂，甚至有损国家声誉，王某妨碍了甲执行公务，此时可以对王某进行治安管理处罚。王某骂人的行为不是特别严重，没有什么暴力性、实质性的严重犯罪存在，只是侮辱警察，对其进行治安管理处罚即可。

（2）阻碍人民警察调查取证的：比如王某故意杀人，刑事警察要到王某的家里进行搜查证据，但是甲与王某关系很好，为了阻碍警察进屋取证，甲就站在王某家门口挡着警察，因为甲的行为不是特严重，对甲进行治安管理处罚即可。

（3）拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的：与第2条基本相同。比如警察要到王某的场所进行搜查取证，或者到王某的场所进行逮捕，如果甲不让警察去抓、不让警察去取证，要对甲进行治安管理处罚。

（4）对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍的：

比如刑警要开车要抓犯罪分子王某，甲和王某关系很好，为了不让警察抓到王某，就把警车的轮胎给扎破了，此时要对甲进行治安管理处罚。

（5）有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他行为的：兜底条款。

3. 口诀：公然侮辱（第一条）受阻挠（第二条、第三条），扎破轮胎（第四条）别想跑（遇到遇上这些情况，尚未构成特别严重的情形，要进行治安管理处罚）。

以暴力、威胁方法实施前述规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【解析】

1. 以暴力、威胁方法实施前述规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。比如拿枪扫射警察，以阻止警察去抓人，属于重大严重的行为，构成了犯罪，不用进行治安管理处罚，直接去追究刑责，甚至可能会现场击毙。

2. 第四节中去阻碍人民警察工作的，可能会有治安责任，可能会有刑事责任，大家重点掌握治安的几种情形即可。

第五节 人民警察的警用标志、制式服装和警械

人民警察的警用标志、制式服装和警械，由国务院公安部门统一监制，会同其他有关国家机关管理，其他个人和组织不得非法制造、贩卖。

人民警察的警用标志、制式服装、警械、证件为人民警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。



【解析】

1. 人民警察需要去执法，执法的时候需要用一些东西来标志人民警察的身份，即人民警察的警用标志、制式服装和警械。在考试时，不会问以下哪个是警用标志、制式服装、警械。但是在人民警察法中，需要大家把握：警用标志、制

式服装和警械由谁制造、由谁使用。

2. 由谁制造：由国务院公安部门统一监制。比如警校学员的警服，会统一收费、由公安部统一监制后，下发给警校学员，因此服装、警械、标志由公安部统一监制。比如甲是一名普通的老师，觉得警服非常好看，自己就去做一套来穿，这是不可以的；比如甲也想有一把手枪来防身，自己就去制造了一把手枪或者买了一把手枪，此时也是不可以的，即其他个人和组织不得非法制造、贩卖。

3. 由谁使用：只能由人民警察（包括公安机关的警察、国安机关的警察、监狱的狱警等）使用这些标志、服装和警械，其他个人和组织不得持有和使用。比如甲觉得警服太好看了，想要给男神穿一身，于是甲不仅制造了一套警服，还把这身警服穿到了自己的男神身上，这是不可以的，因为甲不是公安部，无权去制造警服，甲的男神也不是人民警察，无权去持有和使用，要求警察的东西只能警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。

强化练习

（单选）刑警王某出色地完成了长期卧底任务后，与相爱多年的女民警唐某商定国庆结婚。为让婚礼热烈隆重、别具一格，展示警察风采，同事们纷纷献策。以下提议合适的是（ ）。

- A. 让新人着警服拍结婚照
- B. 用警车迎亲
- C. 用警徽作婚礼现场背景
- D. 婚礼现场演奏《中国人民警察警歌》

【解析】A 项正确：新人穿警服去拍结婚照是可以的。比如 2019 年的电影《烈火英雄》中杨紫和欧豪都是消防警察，是可以穿警服去拍结婚照，包括军人也是可以穿自己的军服去拍照的。题干中王某和唐某都是警察，都穿着警服去拍结婚照是可以的。B 项错误：用警车迎亲是不可以的，不够庄重。C 项错误：用警徽作婚礼现场背景是不可以的，是侮辱警徽。D 项错误：婚礼现场演奏《中国人民警察警歌》是不可以的，用警车、警徽、警歌都要依法实施，且要体现出它们的庄重性和庄严性。在婚礼现场演奏《中国人民警察警歌》，这是对警歌的不尊重，绝对不可以把警歌、国歌作为背景音乐。【选 A】

第六节 回避

人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列情形之一的，应当回避，当事人或者其法定代理人也有权要求他们回避：

1. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
2. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
3. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。



【解析】

1. 回避：警察在执法时的时候，一旦遇到有利害关系的情况，为了公正、公平、公开，需要回避。

2. 考点：

（1）在考题中，对于回避这块的考点，需要重点知道什么情况之下需要回避。

（2）如果回避的话，由谁来决定这个警察回避。

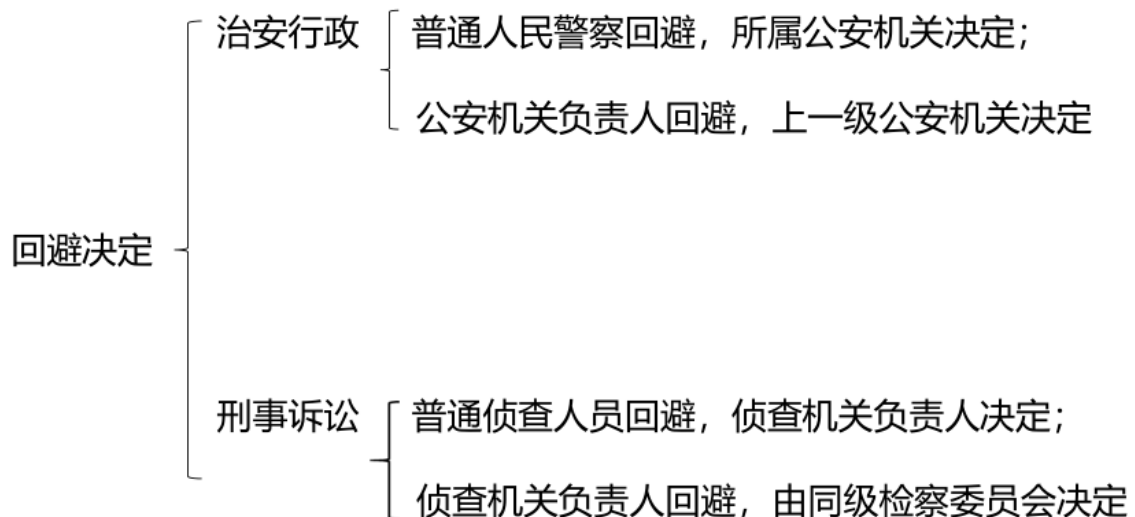
3. 当遇到会影响公正、公平、公开审理的情况，需要回避。关于回避，《人民警察法》主要规定了三种情形：

（1）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的。比如交警甲在执法的时候，发现一名公民在闯红灯，结果摇下车窗一看发现这个人是自己的亲妹妹（近亲属），会影响公正、公平、公开，此时交警甲需要回避，换另一名交警来处理。

（2）本人或者其近亲属与本案有利害关系的。比如交警甲在执法时，发现有人违章停车，摇下车窗一看发现这个人是自己儿子的女朋友（准儿媳），这个准儿媳虽然与甲不是近亲属关系，但却是甲儿子的女朋友，与甲有一定的利害关系，可能会不公平、不公正，此时甲需要回避。

（3）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。比如请客送礼，只要影响案件公正处理的，就需要回避。

（4）口诀：近亲（第1种情况）影响（第3种情况）本人厉害（与本人有利害关系），遇到这三种情形，在整个人民警察法中规定的，办理治安案件的过程中，都需要回避。



【注意】

1. 虽然要回避，但不是你想回避就能回避的，需要经过回避决定。
2. 回避决定：一旦回避，此时由谁来决定是有区别的。不同的法，规定的不同。在后面考试会特别区分地考查，因此老师就一起讲了，很多同学在此处容易掉“坑”。之前讲解公安基础知识中讲过，公安机关的人民警察，既有治安管理的权，也有刑事司法权，因此在治安管理的过程中可能会回避，在进行刑事侦查的时候也可能会回避。在不同的案件中回避的时候，虽然都有可能影响案件的公正审理，但是由谁来决定肯定不同。

（1）治安行政：

- ①普通人民警察回避，所属公安机关决定。
- ②公安机关负责人（如市局长）回避，上一级公安机关（找省厅）决定。

（2）刑事诉讼：

- ①普通侦查人员回避，侦查机关负责人决定。
- ②侦查机关负责人（如市局长）回避，由同级检察委员会决定。

（3）治安行政和刑事诉讼最大的区别：是对负责人的回避，治安行政找上

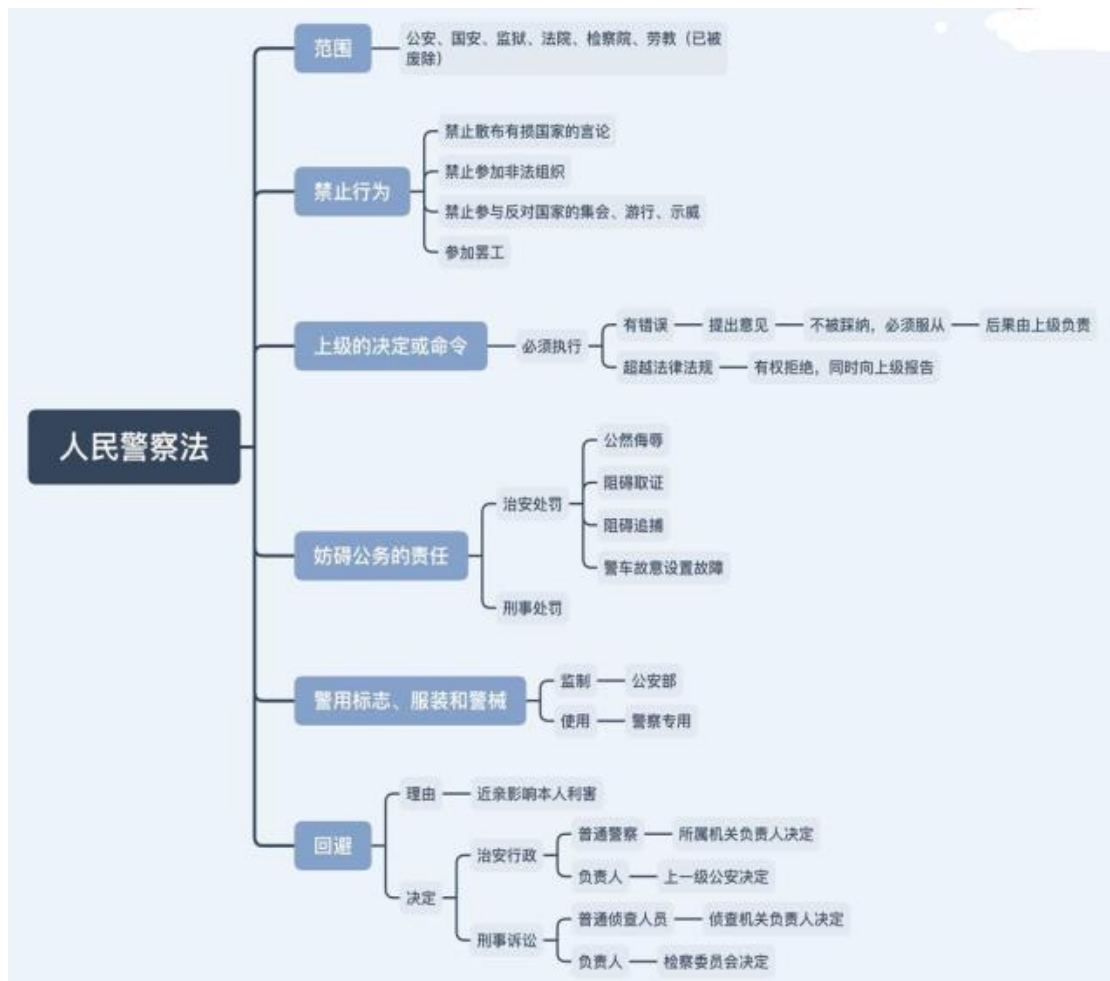
一级公安机关决定；刑事诉讼找同级检察委员会（检察院中，由一些检察官组成的讨论小组）决定，因为在刑事诉讼中，检察院要时时刻刻提起监督权，因此在刑事诉讼中，检察机关负责人回避，不找上一级决定，而是找同级检察委员会决定。大家在做题的时候，一定要看清题干问的是什么。题目问的是治安案件，就找上一级公安；题目问的是刑事诉讼，就找同级检察委员会。

强化练习

（单选）根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，下列做法正确的是（ ）。

- A. 民警刘某在办理外甥陈某殴打梁某的案件时未回避
- B. 派出所民警施某着便装下班回家，路遇他人财物被抢夺，装作没有看见
- C. 民警牛某将警服借给朋友大学生秦某到公园拍照
- D. 民警黄某、何某巡逻时怀疑林某的手机是被盗物品，出示工作证后对林某当场盘问、检查

【解析】A项错误：外甥，与本人有利害关系，会影响案件公正审理，需要回避。B项错误：警察有一定的职责，哪怕在下班的时候看到一些行为，该管也得管。C项错误：警服是警察专用的。D项正确：在公安基础知识中讲过，如果这个人是可疑的，警察可以当场盘问或检查，这是一种行政的强制措施。**【选D】**



【注意】

1. 范围：包括公安、国安、监狱、法院、检察院、劳教（已被废除）工作的人民警察。在教育机关工作的不是人民警察。

2. 禁止行为：警察不是任何行为都能干，警察有些行为是禁止去干的。

（1）禁止散布有损国家的言论：一旦有散布有损国家的言论，一经发现，记大过；情节较重，给予降职或者撤职；情节严重，直接开除。

（2）禁止参加非法组织：警察不是任何组织都不能参加，只是不能参加非法的组织。

（3）禁止参与反对国家的集会、游行、示威。比如举行的是保护国家的游行、示威活动，人民警察可以参与；如果是“港独”、“台独”活动，人民警察不可以参与，因为是反对国家的。

（4）禁止参加罢工。警察在任何状态下都不可以实施罢工。

3. 警察在正常工作中，遇到上级的决定或命令，必须执行。

(1) 有错误→提出意见→不被采纳，必须服从→后果由上级负责（谁决定谁承担）。

(2) 超越法律法规（违法）→有权拒绝，同时向上级（更高一级）报告。

4. 如果上级的决定或命令没有违法，就正常去执行，但是某些公民去拒绝、阻碍人民警察执法，此时该罚的就得罚了。如果触犯的是治安管理，就治安处罚；如果触犯的是犯罪，就追究刑责。

(1) 治安处罚：四种情形。

①公然侮辱：比如骂警察，说警察不要脸。

②阻碍取证、阻碍追捕：比如警察要去取证、追捕，结果甲抱着警察大腿，不让去取证、追捕。

③警车故意设置故障：警察要去追捕，结果甲把警车的轮胎扎破，导致警车不能开。

④口诀：公然侮辱受阻挠，扎破轮胎别想跑。

(2) 刑事处罚：如果实施暴力、威胁等方式去妨碍警察工作的话，构成犯罪，直接追究其刑责。

5. 警用标志、服装和警械：警察需要拥有一些东西来体现自己是警察。

(1) 由谁监制：公安部。

(2) 由谁使用：警察专用。

6. 警察在执法时，一旦去处理治安案件，如果遇到一些影响案件公正审理的情况，需要回避：

(1) 理由：近亲（近亲属）影响（其他关系，但影响案件的公正审理）本人利害（与本人有利害关系）。

(2) 决定：遇到以上情况，需要回避，但不是随便回避，需要回避决定，但这个决定需要区分。

①治安行政：

a 普通警察：所属机关决定。

b 负责人：找上一级公安决定。

②刑事诉讼：

a 普通侦查人员：侦查机关负责人决定。

b 负责人：找检察委员会决定。



【注意】

1. 撤职和开除的区别：“职”指职务。比如甲现在是领导职务，如果撤职的话，就是将甲的领导职务撤掉，但甲还是公安机关的工作人员，还是一名警察；如果开除甲的话，甲连警察都不是了，以后也永远不能报考警察了。

2. 复习方法：每一部分的知识复习方法是不同的。整个公安专业科目考试，分为公安基础知识、法律部分、基本能力部分。基本能力部分由黎明老师讲解，这部分大家不仅要跟上黎明老师去理解，还需要多做题，因为基本能力部分占分量很大，但并不难，大家别想多，基本能力题一旦多想就会做错。公安基础知识部分由狄小汐老师讲解，包括人民警察法和后面要讲的刑事执法部分，出题的关键是需要大家要对那些易错、易混淆的点进行对比记忆，很多学员在做题的时候

发现好多地方都容易混淆，老师之所以每一处都给大家讲解的很细，把考试中大家容易掉“坑”的地方都强调出来，是因为这些地方都是大家容易混淆的；除此之外，还有潘琪老师、李斌老师给大家讲解的宪法、民法、刑法，那些部分其实就没有什么易混淆的点了，因为考查的方式就是案例题，给出一个案例知道其是抢劫，还是强奸，给出一个案例知道这个民事主体是否具有民事行为能力，因此潘琪老师、李斌老师讲解的内容，主要靠大家去理解，然后通过做题去强化练习；而狄小汐老师给大家讲解的部分，主要靠大家去对比记忆。

遇见不一样的自己

Beyourbetterself